REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-113 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-28 NG ENERO, 2025

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay,
Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad.

KAPASIYAHAN BLG. 2025 - 016

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 039: "ORDINANSA NA NAGTATAKDA NG MGA PATAKARAN AT ALITUNTUNIN SA PAGLIKAS MULA SA LUGAR NA TINITIGILAN O TINITIRAHAN BAGO ANG SAKUNA (PREEMPTIVE) AT SAPILITANG PAGLIKAS (FORCED EVACUATION) BILANG TUGON SA MGA KALAMIDAD NA GAWA NG TAO AT NATURAL/LIKAS (MAN-MADE AND NATURAL DISASTERS) SA BAYAN NG TUY, BATANGAS"

SAPAGKAT, nasasaad sa Seksyon 2 (a) ng Republic Act No. 10121 na kilala bilang "Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010" ang layuning mabawasan ang kahinaan ng publiko sa mga sakuna, palakasin ang kakayahan ng bansa sa Disaster Risk Reduction and Management, at buuin ang katatagan ng mga lokal na komunidad laban sa mga sakuna, kabilang ang epekto ng pagbabago ng klima;

SAPAGKAT, ayon sa Seksyon 11 (b) (3) ng RA 10121, isa sa mga tungkulin ng LDRRMC ay ang magrekomenda ng implementasyon ng paglisan sa mga tahanan bago ang kalamidad o sapilitang paglikas ng mga residente kung kinakailangan;

SAPAGKAT, ang mga lokal na pamahalaan, sa pamamagitan ng kanilang Sangguniang Bayan, ay inatasan sa ilalim ng DILG (Department of the Interior and Local Government) Memorandum Circular No. 2012-035 na may petsang ika-21 ng Pebrero, 2012 na magpasa ng lokal na ordinansa para sa implementasyon ng paglisan sa mga tahanan bago ang kalamidad o sapilitang paglikas kapag may idineklarang sakuna o *emergency* at may nalalapit na panganib sa buhay sa kanilang nasasakupan;

SAPAGKAT, ang pamahalaang bayan ng Tuy ay lubos na nababahala at nakatuon sa pangangalaga sa buhay ng mga residente nito sa lahat ng pagkakataon at sa pagpapababa ng epekto ng mga sakunang gawa ng tao at natural/likas, alinsunod sa kanilang layunin na magkaroon ng mga komunidad na handa sa sakuna at makamit ang kawalan ng bilang ng mga nasawi (*zero casualties*).

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Eduardo P. Afable Jr. na pinangalawahan ni Kagawad Randoll I. Catapang, ang sumusunod na ordinansa ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 039

ORDINANSA NA NAGTATAKDA NG MGA PATAKARAN AT ALITUNTUNIN SA PAGLIKAS MULA SA LUGAR NA TINITIGILAN O TINITIRAHAN BAGO ANG SAKUNA (PREEMPTIVE) AT SAPILITANG PAGLIKAS (FORCED EVACUATION) BILANG TUGON SA MGA KALAMIDAD NA GAWA NG TAO AT NATURAL/LIKAS (MAN-MADE AND NATURAL DISASTERS) SA BAYAN NG TUY, BATANGAS

Mga May Akda:	**KGG. EDUARDO P. AFABLE JR.**
Ka-May Akda:	**KGG. RAFAEL C. BAUTISTA**
	KGG. RANDOLL I. CATAPANG
	KGG. ADRIAN C. PEREZ
	KGG. ROBERTO A MENDOZA

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay tatawaging “Ordinansa sa Paglikas mula sa Lugar na *Tinitigilan o Tinitirahan bago ang Sakuna (Preemptive) at Sapilitang Paglikas (Forced* Evacuation) sa bayan ng Tuy, Batangas”.

SEKSYON 2. Deklarasyon ng mga Polisiya. Itinatakda ng Pamahalaang Bayan ng Tuy, Batangas na mapangalagaan ang buhay ng mga residente nito sa lahat ng pagkakataon, at kung maaari ay mabawasan ang epekto ng mga sakunang likha ng tao at natural/likas sa buong nasasakupan ng bayan;

SEKSYON 3. Mga Kahulugan ng mga Salita na Ginamit sa Ordinansa.

A. **Sakuna *(Disaster)*** – Ito ay tumutukoy sa isang malubhang pangyayari na likha ng tao o natural/likas na nagdudulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian, kalikasan, at kabuhayan ng mga tao.

B. **Nalalapit na Panganib *(Imminent Danger)*** – Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon o kalagayan na kung saan ang banta sa buhay, ari-arian, o kalikasan ay malapit nang mangyari at nangangailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang mas malalang epekto o pinsala.

C. **Paglikas *(Evacuation)*** – Ito ay isang proseso ng pansamantalang pag-alis ng mga tao mula sa isang lugar na may banta o panganib tulad ng sakuna o *emergency* upang ilipat sila sa isang mas ligtas na lokasyon.

D. **Sapilitang Paglikas *(Forced Evacuation)*** – Ito ay ang pag-alis ng mga tao mula sa isang lugar na may matinding panganib o banta sa kanilang kaligtasan, na isinasagawa kahit walang pahintulot ng mga apektado upang masigurado ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang pagkamatay o mas malalang pinsala.

E. **Paglikas bago ang Kalamidad (*Preemptive Evacuation*)** – Ito ay ang maagang pag-alis ng mga tao mula sa isang lugar na maaaring maapektuhan ng panganib bilang pag-iingat at upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at ari-arian.

SEKSYON 4. Pagsasanay at Oryentasyon/Pagtuturo sa Pagbawas at Pamamahala sa Panganib sa Kalamidad. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees (BDRRMCs), gaya ng maaaring mangyari, ay dapat mag-organisa at magsagawa ng pagsasanay at oryentasyon patungkol sa mga posibleng natural/likas na panganib, kahinaan at mga panganib sa pagbabago ng klima gayundin ang mga aktibidad na may kinalaman sa kaalaman sa pagbabawas at pamamahala ng mga panganib sa kalamidad sa loob ng lokalidad kahit isang beses sa tag-araw gaya ng idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Sa panahon ng nabanggit na mga pagsasanay at oryentasyon, ang MDRRMO/BDRRMCs ay dapat ding talakayin at bigyang-diin, sa wikang kilala ng mga lokal na residente, ang mga nauugnay na probisyon ng RA 10121; DILG MC NO. 2012-35 na may petsang 21 Pebrero 2012 hinggil sa Mga Alituntunin sa Pagtiyak ng Kaligtasang Pampubliko sa panahon ng Man-made at Natural na mga Sakunang Gawa ng Tao (*Man-Made*) o Natural/Likas (*Natural*); ang Ordinansang ito; at iba pang mga batas, alituntunin at regulasyon sa pagbabawas at pamamahala ng panganib sa kalamidad.

Ang MDRRMO/BDRRMCs ay dapat ding magkonsepto at magpakalat ng mga patalastas sa pamamagitan ng *poster*, *newsletter*, *brochure* at *pamphlets* hinggil sa pagbawas at pamamahala sa panganib ng sakuna at ipapaskil ito sa mga lugar na makikita sa buong munisipalidad.

Ang mga nabanggit na pagsasanay, oryentasyon, aktibidad at pagpapakalat ng impormasyon ay dapat paigtingin at gawin bago ang pagsisimula ng tag-ulan gaya ng idineklara ng PAGASA lalo na sa mga lugar na may banta ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang natural/likas na sakuna o kalamidad.

SEKSYON 5. Implementasyon o Pagpapatupad ng Paglikas bago ang Sakuna (*Preemptive*) at Sapilitang Paglikas (*Forced Evacuation*). Kung sa pagtatasa (*assessment*) o pagpapasya ng MDRRMC o ng BDRRMC, ang paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*) ng mga lokal na residente ay kailangan nang isagawa, ang nabanggit na konseho ay agad na magrekomenda ng pagpapatupad ng paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*) ng mga residente sa napipintong panganib.

Batay sa naturang rekomendasyon, ang Tagapangulo ng MDRRMC o ang Tagapangulo ng BDRRMC ng apektadong barangay, ay agad na magdedeklara ng implementasyon/pagpapatupad ng isang paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*), kabilang ngunit hindi dapat limitado sa, mga sumusunod:

A. Marapat na natutukoy ang *evacuation center* o mga lugar kung saan pansamantalang sisilong o mananatili ang mga lumikas na lokal na residente;

B. Ang MDRRMC ay dapat na malaman at makapagtalaga ng mga lugar para sa mga sasakyan na maghahatid ng mga apektadong residente sa mga natukoy na *evacuation center*;

C. Ang pangangailangan ng mga lumikas na lokal na residente na manatili sa mga nabanggit na *evacuation center* hanggang sa magkaroon ng isa pang anunsyo o deklarasyon na ang nakaambang panganib sa loob ng apektadong lugar ay wala na; at

D. Maisakatuparan ng mga hakbang na tinitiyak ang kaligtasan, seguridad at kaginhawahan ng mga lokal na residente sa *evacuation area*.

Gayunpaman, pagkatapos ng deklarasyon ng paglikas ngunit bago ang aktwal na implementasyon/pagpapatupad nito, ay marapat na tiyakin ng mga pamahalaang lokal o barangay na ipaalam ito sa mga residente sa diyalektong alam nila na sila ay kinakailangan nang lumikas at na walang ibang alternatibong paraan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan.

Kung sakaling ang pagpapasya o pagtatasa (*assessment*) ng paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*) ay idineklara ng Punong Barangay, siya ay marapat na magsumite ng nakasulat na ulat sa MDRRMC sa loob ng 24 na oras.

Ang Punong Bayan, sa rekomendasyon ng MDRRMC, ay maglalabas ng kautusan na ang mga apektadong residente ay maaari nang makabalik sa kani-kanilang mga tahanan pagkatapos matukoy ng MDRRMC na wala na ang banta/panganib dito.

Ang pamahalaang lokal ay dapat magbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya tulad ng, ngunit hindi limitado sa, mga *relief goods*, *personal hygiene kit*, pananamit, mga proyektong pangkabuhayan, mga serbisyong medikal at nutrisyon, at maging ang tulong pinansyal, kung kinakailangan, para sa kanilang komportableng pananatili sa kanilang lugar at mabilis na pag-angat ng kabuhayan.

SEKSYON 6. Iba pang mga Bagay na Dapat Isaalang-alang sa Pagpapatupad ng Paglikas bago ang Sakuna (*Preemptive*) at Sapilitang Paglikas (*Forced Evacuation*).

A. Ang paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*) ay dapat isagawa sa paraang makatao, gumagalang sa dignidad ng mga tao, hindi gumagamit ng di-katimbang-timbang na puwersa, nang walang diskriminasyon at makapagbibigay ng atensyon sa mga pangangailangan ng mga mahihinang sektor tulad ng mga bata, kababaihan, matatanda at mga taong may mga kapansanan (PWDs).

B. Ginagawa ang lahat ng hakbang upang ipaalam sa mga lumikas, sa paraan at wika na, mauunawaan nila ang pangangailangan para sa paglikas, na walang ibang alternatibo para sa kanilang kaligtasan, ang lugar kung saan sila sisilong o mananatili at ang tagal ng kanilang pananatili.

C. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ay dapat bumalangkas, magpatibay at magpatupad ng isang komprehensibo at estratehikong programa ng aksyon upang mabigyan ang mga bata at mga buntis at mga nagpapasusong ina na apektado ng mga sakuna at iba pang mga *emergency* na sitwasyon ng lubos na suporta at tulong na kinakailangan para sa kanilang agarang paggaling at proteksyon laban sa lahat na mga anyo ng karahasan, kalupitan, diskriminasyon, kapabayaan, pang-aabuso, pagsasamantala at iba pang gawaing nakasasama sa kanilang interes, kaligtasan, pag-unlad at kagalingan.

D. Ang iba pang mga tuntunin na maaaring ipahayag ng Commission on Human Rights (CHR) para sa proteksyon ng mga karapatang pantao ng lahat ng tao.

SEKSYON 7. Pagtatala ng Tulong ng Ibang Ahensiya ng Pamahalaan. Sa pagdedeklara ng implementasyon/pagpapatupad ng paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) at sapilitang paglikas (*forced evacuation*), ang mga miyembro ng PNP at BFP na nakatalaga sa pamahalaang lokal ay maaaring itala at ipatawag ng Punong Bayan. Ang tulong mula sa nasabing mga ahensya ng pambansang pamahalaan ay dapat mapakinabangan sa panahon ng pagpapatupad nito.

Ang lahat ng mga hakbang na pang-*emergency* na pinagtibay ay dapat maisakatuparan nang may koordinasyon at kooperasyon ng pamahalaang lokal at ng PNP at BFP.

SEKSYON 8. Awtoridad upang Isagawa ang Makatwirang Paglipat sa mga Tao. Kung sakaling tumanggi ang mga residente na umalis sa kanilang mga tahanan o pagkatapos lumikas, bumalik sa kanilang mga tahanan/apektadong lugar nang walang utos na inilabas para dito, maaaring gamitin ng pamahalaang lokal at ng mga miyembro ng PNP at BFP ang makatwiran o naaangkop na puwersa na naaayon sa ilalim ng mga sirkumstansiya nang walang diskriminasyon at may kaalaman sa mga pangangailangan ng mga mahihinang sektor tulad ng mga bata, kababaihan, matatanda at mga taong may mga kapansanan, na masigurado ang kaligtasan ng kanilang buhay.

SEKSYON 9. Paglalaan. Ang kinakailangang halaga upang mabayaran ang mga gastusin na kailangan para sa o kaugnay sa pagpapatupad ng Ordinansang ito ay kukunin sa taunang Local Expenditure Program (LEP) ng Pamahalaang Bayan na ito sa ilalim ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF).

SEKSYON 10. Mga Mekanismo sa Pagpapatupad ng Ordinansa. Ang MDRRMC, MDRRMO, at BDRRMCs, sa koordinasyon sa PNP, BFP, DepEd at iba pang kaagapay ng pamahalaang bayan, ay dapat na maging responsable sa epektibong pagpapatupad ng Ordinansang ito. Sa pag-apruba nito, ang Punong Bayan, kung sa palagay niya ay kinakailangan, ay maaaring maglabas ng mga pandagdag na alituntunin at pagpapatupad ng mga tuntunin at regulasyon upang matiyak ang wastong pagpapatupad ng Ordinansang ito.

SESKYON 11. Pananagutan, Paglabag at Kaparusahan. Ang sinumang tao na hindi susunod na ipinag-uutos na paglikas bago ang sakuna (*preemptive*) o sapilitang paglikas (*forced evacuation*), gayundin ang hindi niya pagbalik sa lugar kung saan siya nananatili o naninirahan matapos ang deklarasyon ng punong bayan ay papanagutin at pagmumultahin kagaya ng mga sumusunod:

Unang Paglabag:	Isang Libong Piso (PHP 1,000.00)
Ikalawang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00)
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) o pagkakakulong ng isa (1) hanggang anim (6) na buwan o paherong pagmumulta at pagkakabilanggo sang-ayon sa itinatakda ng hukuman

Kung ang lumabag sa Ordinansa ay isang opisyal o empleyado ng gobyerno, ang nabanggit na parusa ay walang pagkiling sa mga parusang administratibo na maaaring ipataw sa ilalim ng mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon.

SEKSYON 12. Sugnay ng Paghihiwalay *(Separability Clause)*. Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 13. Sugnay na Nagwawalng Bisa *(Repealing Clause)*. Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 14. Pagkabisa *(Effectivity)*. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin. labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-28 ng Enero 2025 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng Ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-28 ng Enero 2025.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan